

UGEL-Tocache

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



Resolución Directoral N°.....00002712.....

Tocache, **30 OCT 2025**

Vistos: El Recurso de Reconsideración interpuesto por la administrada MILKE VALQUI ROLDAN, de fecha 31 de julio del 2025, en contra de la Resolución Directoral N° 00001985, de fecha 11 de julio del 2025, mediante la cual se resolvió el Contrato de Servicio Docente, suscrito por la UGEL Tocache y la indicada docente, con fecha 18 de febrero del 2025 y aprobado por Resolución Directoral N° 00975-2025, del 11 de marzo del 2025, por la casual de abandono de cargo, solicitando como pretensión que se declare la nulidad y/o revocatoria de la precitada Resolución N° 00001985.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral UGEL Tocache N° 00001985, del 11 de julio del 2025, se decidió RESOLVER el Contrato de Servicio Docente, suscrito por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la docente Milke Valqui Roldan, con fecha 18 de febrero del 2025, y aprobado por Resolución Directoral N° 00975-2025, del 11 de marzo del 2025, expedido por la Dirección de la UGEL Tocache, por la causal de abandono de cargo, la misma que se encuentra establecida en el literal q) del artículo 30 del D.S. N° 002-2025-MINEDU, que aprueba la Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico – productiva, en el marco de la Ley N° 30328: "abandonar el cargo, sin comunicación alguna al director de la IE o UGEL, por más de tres días hábiles consecutivos", por consiguiente se Da por concluido el mismo, a partir del 02 de junio del 2025, respecto al cargo de Profesora de la Institución Educativa N° 002, distrito y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial-Jardín, con Código de Plaza 1125112111C2, Cód. Registro (AIRHSP): 000454, Jornada Laboral: 30 horas. pedagógicas, Motivo de la vacante: Reasignación por Salud de: Huerto Albornoz, Melina, Resolución N° 0228-2025, Fase de Adjudicación. Prueba Nacional, Vigencia de Contrato: 03/03/2025 hasta el 31/12/2025.

Que, con fecha 31 de julio del 2025, la administrada Mike Valqui Roldan interpone Recurso de Reconsideración en contra de la citada Resolución Directoral UGEL Tocache N° 00001985, del 11 de julio del 2025, donde se resolvió el Contrato de Servicio Docente, suscrito con la antes citada, peticionando se declare la nulidad y/o se revoque la misma, exponiendo dentro de sus fundamentos los siguientes: i) La administrada Mike Valqui Roldan suscribió Contrato de Servicio Docente con la UGEL Tocache para laborar como profesora en la Institución Educativa Inicial – Jardín N° 002, hasta el 31 de diciembre del 2025, ii) Fue atendida en la Posta Medica de Tocache el 02 de junio del 2025, debido a una fractura en el pie derecho, otorgándosele el Certificado de Incapacidad temporal para el Trabajo (CITT) N° A-290-00010123-25, por el período 02 de junio al 07 de junio del 2025, nuevamente asistió, el 09 de junio, a dicha posta donde se le extendió el CITT N° A-290-00010131-25, por el período 09 de junio al 24 de junio del 2025, y últimamente asiste el 26 de junio del 2025, donde se le expide el CITT N° A-290-00010158-25, por el periodo 26 de junio al 11 de julio del 2025, precisando que el 27 de junio del 2025, presentó su solicitud de Licencia por Incapacidad Temporal, adjuntando dichos CITTs., iii) Señala haberse afectado el Principio de Tipicidad pues la resolución de contrato debe estar comprendida en una norma con rango de ley, además de que en el propio D.S. N° 002-2025-MINEDU en su numeral 32.4 literal a) señala como un derecho del contratado a la licencia por incapacidad temporal, iv) Invoca la Resolución



N° 2867-2025-SERVIR/TSC Primera Sala, donde en un caso similar aplicando los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad se permitió que una sanción sea impuesta en base a dichos principios, en su caso señala que fue la primera vez que atravesaba esta situación, que producto de la fractura sufrida se encontraba en incapacidad física para poder movilizarse en forma autónoma, en un estado de dependencia para su movilización y realización de trámites, estaba carente de un medio de comunicación para poder efectivizar su solicitud respectiva de licencia, aunado el desconocimiento del procedimiento administrativo, **v)** Las inasistencias se encuentran debidamente justificadas con los CITTs presentados, *"si bien de manera extemporánea, empero para ello debe tenerse presente que el propio de salud, la falta de comunicación y el desconocimiento del procedimiento administrativo de la recurrente fueron las causales para presentarlo fuera del plazo"*, **vi)** A la recurrente no se le ha instaurado procedimiento administrativo para imponer una sanción, y **vii)** el D.S. N° 081-2023-MINEDU que aprueba la norma técnica sobre disposiciones para el procedimiento de licencias, permisos y vacaciones de los profesores, en su artículo 5.1.10, señala que se puede exonerar el plazo de presentación de la solicitud de licencia.

Que, para efectos de sustentar su recurso la referida administrada adjunta como medio de prueba el CITT N° A-290-00010190-25 con lo que acredita que la recurrente sigue contando con incapacidad temporal para el trabajo desde el 12 de julio al 27 de julio del 2025, es decir que de manera efectiva y consecutiva desde el 02 de junio del 2025, se encuentra delicada de salud, por lo que no se puede considerar que haya hecho abandono de cargo.

Que, el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que: *"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba (...)"*, del cual se colige que, la autoridad que dictó el acto recurrido modifique o cambie su decisión en base a una nueva prueba presentada por el administrado. Esto significa efectuar una nueva reevaluación por parte de la misma autoridad impulsada por el recurso de reconsideración; en esta medida, con el objeto de habilitar una modificación o cambio de criterio para la decisión adoptada, la ley exige que se presente una evidencia de un hecho o hechos que no se haya evaluado previamente. De este modo, no cualquier medio probatorio puede ser considerado o presentado como requisito para habilitar un nuevo examen del caso vía recurso de reconsideración; por lo que, en la nueva prueba debe constarse que, en efecto tanto por forma y/o por su contenido, no se conoció antes de la emisión del acto recurrido.

Que, en ese contexto normativo se advierte que la administrada Mike Valqui Roldan, para sustentar su recurso interpuesto adjunta como nueva prueba el CITT N° A-290-00010190, otorgado el 12 de julio del 2025, con el que pretende acreditar que sigue contando con incapacidad para el trabajo desde el 12 de julio hasta el 27 de julio del 2025, entonces queda analizar si este documento reúne las características de una nueva prueba que resulte idóneo para efectuar un reexamen de la decisión tomada en la recurrida, sin embargo después de efectuar esta, concluimos que no puede ser considerado como tal, por las siguientes razones: **a)** El documento adjuntando fue emitido el 12 de julio del 2025, es decir después de expedida la resolución que declara la resolución del contrato (11 de julio del 2025), y no acredita alguna causal que le haya impedido justificar la presentación de la solicitud de licencia por incapacidad, en el plazo de ley, por el período 02 de junio al 24 de junio del 2025, y **b)** El documento no guarda relación con sus fundamentos postulados, pues si bien es cierto ha reconocido que presentó los CITTs en forma extemporánea aduciendo que fue por diversos motivos, como que producto de la fractura sufrida, se encontraba en incapacidad física para poder movilizarse en forma autónoma, se encontraba en un estado de dependencia para su movilización y realizaron de trámites, estaba carente de un medio de comunicación para poder efectivizar su solicitud respectiva de licencia, aunado el desconocimiento del procedimiento administrativo, sin embargo estas circunstancias no lo acredita con la nueva prueba.

Que, sin perjuicio de haberse establecido de que no se ha cumplido con el requisito sine quanon para que en un recurso de reconsideración sea admitido y siquiera el medio de prueba sea valorado, no está demás realizar un análisis de los otros sustentos que la recurrente ha esbozado en su recurso, así ha señalado que por motivos de salud le ha sido imposible presentar oportunamente su solicitud, por motivos de movilización y comunicación, y hasta desconocimiento del trámite respectivo, sin embargo es necesario resaltar que las instalaciones donde se ubican los locales de la UGEL Tocache, Posta de ESSALUD de Tocache y el domicilio de la administrada, se encuentran muy cercanas, así el local



circunstancia, pues ha podido acercarse a la mesa de partes, oportunamente, y solicitar la licencia correspondiente adjuntando los respectivos certificados de incapacidad.

Que, por otro lado aduce que el D.S. N° 081-2023-MINEDU que aprueba la Norma Técnica sobre Disposiciones para el Procedimiento de Licencias, Permisos y Vacaciones de los Profesores, en su artículo 5.1.10, señala que se puede exonerar el plazo de presentación de la solicitud de licencia, lo cual, es una apreciación sesgada de la indicada norma, pues textualmente esta dice así: "*En caso, la solicitud de licencia se presente fuera de los plazos establecidos en la presente norma técnica, es denegada; salvo la exoneración del plazo de presentación autorizada por el titular de la DRE/UGEL, en tanto, no haya afectación a la continuidad del servicio educativo*", y es justamente esto es lo que se ha producido en el caso sub materia, pues desde el 02 de junio al 26 de junio del 2025, no se tenía ninguna noticia de la docente administrada Mike Valqui Roldan, por lo que obviamente esto representaba ya una afectación al servicio de educación a los escolares del nivel inicial, que son los que más atención deben tener, de ahí es que se procedió a resolver el contrato, al amparo de las normas invocadas en la resolución recurrida, y contratar inmediatamente un nuevo docente, además de que no existió ninguna autorización de la Dirección de la Entidad de los documentos que extemporáneamente lo hizo, presupuesto que exige la norma que nunca se cumplió, por consiguiente no resulta de recibo esta justificación.

Que, por último, se debe advertir que la administrada, a través de su recurso de reconsideración, ha pretendido darle una interpretación diferente de las pruebas que obran en el expediente administrativo sustento que está reservado para un recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, pues el de reconsideración exige que esta se sustente en nueva prueba, la cual en el caso de autos no se ha producido.

Que, en atención a todos los argumentos facticos y jurídicos expuestos, se debe declarar la improcedencia del recurso de reconsideración interpuesto por la citada administrada, en especial porque no cumplió con adjuntar una nueva prueba que permita variar la decisión contenida en la recurrida.

De conformidad con lo facultado por Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de reconsideración interpuesto por la administrada Mike Valqui Roldan contra la Resolución Directoral N° 00001985, expedido por la UGEL Tocache, con fecha 11 de julio del 2025, por razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a los servidores designados como fedatarios de la Entidad y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese



MG. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCA DE TOCACHE.

RCV/D.UGELT
JLAQ/J.AJ
VGER/J.RRHH